

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	시 정 3	-	-	기 타	***	사 전
업무유형	회 계 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원 시 정 요 구

제 목 미정산잔액의 정산 필요

관 련 부 서 ♡본부, ■본부, ◇원

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◆부, ■본부 □처 ◆부, ◇원 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

♡·■본부 □처 ◆부는 계약 관련 부대업무를 담당하고 있고, ◇원 ㉠부는 계약업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

법률 「상법」 제2편(상행위) 제64조(상사시효)에 따르면, “상행위로 인한 채권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하는 것으로 되어 있다.”

3. 감사결과 확인된 문제

♡본부의 미정산잔액 내역을 점검한 결과, 상사채권²⁾(商事債權)의 소멸시효가

2) 금전거래 원인이 상행위로 인한 채권으로, 소멸시효는 5년

도래하고 있기에 소멸시효 기간의 만료로 소멸시효가 완성되면, 미정산잔액 중 미지급금(국내구매)을 우리 회사 수익(잡이익 계정)으로 그 즉시 정산 처리할 필요가 있다.

참고로, 해당 계약상대자는 당시 우리 회사의 ♡본부 뿐만 아니라 인근 사업소인 ■본부, ◇원과도 계약을 체결하고 물품을 납품하였으나, 우리 회사로 적격한 증빙을 제출하지 못하여 계약상대자에게 대금지급이 이루어지지 못하고 있는(미지급금) 상황이다.

조치할 사항 1. ♡본부장은

미정산잔액 중 미지급금과 관련하여 상사채권(商事債權)의 소멸시효가 완성되면 즉시 우리 회사 수익(잡이익 계정)으로 정산 처리하시기 바랍니다.(시정 1)

2. ■본부장은

미정산잔액 중 미지급금과 관련하여 상사채권(商事債權)의 소멸시효가 완성되면 즉시 우리 회사 수익(잡이익 계정)으로 정산 처리하시기 바랍니다.(시정 2)

3. ◇원장은

미정산잔액 중 미지급금과 관련하여 상사채권(商事債權)의 소멸시효가 완성되면 즉시 우리 회사 수익(잡이익 계정)으로 정산 처리하시기 바랍니다.(시정 3)